주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 조문별 제·개정이유서

2026. 9.

금 융 위 원 회

1. 분산원장의 기준 등 [제2조]

가. 제·개정 이유

○ 「전자증권법」 개정으로 법률에서 분산원장 기준, 분산원장 연계 장부 관련 사항을 시행령에 위임함에 따라 이를 규정할 필요

나. 제·개정 내용

○ (분산원장 기준) 정보가 다수 참여자에 의하여 공동기재될 것, 생성되는 정보의 시간 순서대로 기재될 것

○ (연계장부 작성 정보)

1) 계좌관리기관이 전자증록하는 권리자의 성명 또는 명칭 및 주소, 발행인의 명칭, 계좌관리부에 등록된 분산원장등록주식등의 수량 또는 금액이 증감하는 경우 그 증감 원인

2) 전자등록기관이 전자증록하는 계좌관리기관등의 성명 또는 명칭 및 주소, 발행인의 명칭, 계좌관리기관등 자기계좌부에 등록된 분산원장등록주식등의 수량 또는 금액이 증감하는 경우 그 증감 원인

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 분산원장 기준, 분산원장 연계 장부 관련 사항을 명확히 기재

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음

2. 발행인계좌관리기관의 등록요건 [제11조의2]

가. 제·개정 이유

○ 「전자증권법」 개정으로 발행인계좌관리기관의 등록요건 세부사항을 시행령에 위임함에 따라 이를 규정할 필요

나. 제·개정 내용

○ (자본금) 40억원 이상

○ (물적설비) 발행인계좌관리기관 업무를 수행하는데 필요한 전산설비와 통신수단, 사무실 등 충분한 업무공간과 사무장비 등

○ (대주주) 대주주가 별표 2 제1호부터 제3호까지 또는 제5호(라목은 제외)의 어느 하나에 해당하는 자인 경우: 같은 표 제1호마목의 요건을 충족할 것 등

○ (이해상충방지체계) 발행인계좌관리기관과 전자등록기관 사이, 발행인계좌관리기관과 해당 기관에 고객계좌를 개설한 고객 사이 또는 해당 기관의 고객 상호 간의 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가하고, 발행인계좌관리기관의 내부통제기준으로 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하는 체계

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 고객 토큰증권 계좌를 관리하는 발행인관리계좌기관의 등록요건을 규정하여 증권 발행·유통의 안정성을 제고

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음

3. 발행인계좌관리기관 등록 방법 및 절차 (제11조의3)

가. 제·개정 이유

○ 「전자증권법」 개정으로 발행인계좌관리기관의 등록절차 세부사항을 시행령에 위임함에 따라 이를 규정할 필요

나. 제·개정 내용

○ (등록신청서 기재사항) 명칭, 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 소재지, 임원에 관한 사항 등

○ (등록신청서 첨부서류) 정관, 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립이나 등록신청의 의사결정을 증명하는 서류, 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비의 현황을 확인할 수 있는 서류 등

○ (업무시작일) 금융위원회에 발행인계좌관리기관으로 등록한 자는 그 등록을 한 날부터 6개월 이내에 발행인계좌관리기관으로서의 업무를 시작해야 함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 발행인관리계좌기관 등록방법 및 절차를 명확하게 규정

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음

4. 발행인계좌관리기관 등록 유지요건 [제11조의5]

가. 제·개정 이유

○ 「전자증권법」 개정으로 발행인계좌관리기관의 등록요건의 유지와 관련하여 완화된 요건을 시행령에 위임함에 따라 이를 규정할 필요

나. 제·개정 내용

○ (자본금) 법 제19조의2제2항제2호에 따른 최저자기자본의 100분의 70이상을 유지할 것

○ (대주주)

1) 대주주가 별표 2 제1호부터 제3호까지 또는 제5호(라목은 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 자인 경우 같은 표 제1호마목1) 및 3)에 한하여 그 요건을 유지할 것. 이 경우 “최근 5년간”은 “최대주주가 최근 5년간”으로, “벌금형”은 “5억원의 벌금형”으로 완화

2) 대주주가 별표 2 제4호 또는 제5호라목에 해당하는 자인 경우에는 같은 표 제1호마목1)·3) 및 제4호라목에 한하여 그 요건을 유지할 것. 이 경우 같은 표 제1호마목1) 중 “최근 5년간”은 “최대주주가 최근 5년간”으로, “벌금형”은 “5억원의 벌금형”으로 하고, 같은 표 제4호라목 중 “최근 3년간”은 “최대주주가 최근 3년간”으로, “벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실”은 “5억원의 벌금형에 상당하는 형사처벌을 받은 사실”로 완화

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 발행인관리계좌기관 등록요건의 유지요건 중 완화된 요건을 규정함에 따라 부담을 경감

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음

5. 분산원장등록주식등이 가능한 증권의 범위 [제17조의2]

가. 제·개정 이유

○ 「전자증권법」 개정으로 분산원장등의 이용이 적합한 주식등의 세부 사항을 시행령에 위임함에 따라 이를 규정할 필요

나. 제·개정 내용

○ 분산원장등의 이용이 적합한 증권으로 주식, 사채, 국채, 지방채, 채무증권, 신탁 수익권, 유동화증권, 증권예탁증권 등을 규정 (외국법인등이 국내에서 발행하는 증권 또는 증서에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리로서 이와 유사한 권리도 포함)

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 채권·주식 등 정형증권과 투자계약증권 등의 비정형증권 모두 분산원장등을 활용하여 전자등록 및 관리 가능

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음

6. 분산원장등의 요건 [제17조의3]

가. 제·개정 이유

○ 「전자증권법」 개정으로 안정적인 주식등의 전자등록 및 관리 업무를 위한 분산원장등의 요건의 세부 사항을 시행령에 위임함에 따라 이를 규정할 필요

나. 제·개정 내용

○ 해당 분산원장등을 이용한 전자등록업무에 참여하는 자가 전자등록기관과 2개 이상의 계좌관리기관으로 구성될 것

○ 전자등록기관이 제3호가목에 따른 업무를 수행하기 위해 필요한 사항으로서 전자등록업무규정으로 정하는 사항을 충족할 것

○ 해당 분산원장등인 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하기 위해 분산원장 이용에 대한 직접적인 대가 지급을 필요로 하지 않을 것

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 주식등의 전자등록을 할 수 있는 분산원장등의 요건을 규정하여 분산원장등의 안정성을 제고

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음

7. 분산원장등록주식등의 전자등록 정보 기재 및 관리방법 [제17조의4]

가. 제·개정 이유

○ 「전자증권법」 개정으로 안정적인 주식등의 전자등록 및 관리 업무를 위해 전자등록 정보의 기재 및 관리방법을 시행령에 위임함에 따라 이를 규정할 필요

나. 제·개정 내용

○ 법 제22조제2항제3호부터 제6호까지의 사항(법 제23조제2항제2호에서 준용하는 경우를 포함) 및 계좌관리기관을 식별할 수 있는 정보로서 실명정보가 아닌 정보 : 분산원장인 전자등록계좌부에 기재하고 관리할 것

○ 제2조제6항 각 호에 해당하는 정보 : 연계장부인 전자등록계좌부에 기재하고 관리할 것

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 분산원장등록주식등의 전자등록 정보 기재 및 관리방법을 규정하여 정보보호의 안정성을 제고

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음

8. 분산원장등인 고객계좌부의 열람 · 출력 · 복사 [제17조의5]

가. 제 · 개정 이유

○ 「전자증권법」 개정으로 전자등록기관이 계좌관리기관의 고객계좌부의 열람 또는 출력·복사를 요청하는 경우 열람 또는 출력·복사하는 방식을 시행령에 위임함에 따라 이를 규정할 필요

나. 제 · 개정 내용

○ 다음 어느 하나에 해당하는 방식으로 계좌관리기관은 전자등록기관이 고객계좌부를 열람하거나 출력 또는 복사할 수 있도록 함

1) 정보통신망 등을 통하여 고객계좌부의 내용을 열람 또는 출력·복사할 수 있도록 하는 방식

2) 법 제22조제2항에 따라 작성된 고객계좌부의 내용을 문서 또는 파일의 형태로 열람 또는 출력·복사할 수 있도록 하는 방식

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 전자등록기관이 계좌관리기관의 고객계좌부를 열람 또는 출력·복사할 수 있는 방식을 명확하게 규정

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음

9. 토큰증권과 전자증권 사이의 전환 [제17조의6]

가. 제·개정 이유

○ 「전자증권법」 개정으로 토큰증권과 전자증권 사이의 전환 절차를 시행령에 위임함에 따라 이를 규정할 필요

나. 제·개정 내용

○ 발행인은 법 제23조의2제6항에 따라 전환을 하고자 하는 날에 전환을 추진한다는 사실을 인터넷 홈페이지 등을 통해 1개월 이상의 기간을 정하여 공고할 것

○ 발행인이 전자등록업무규정에서 정하는 전환신청서 및 첨부서류를 전자등록기관에 제출할 것

○ 전환신청서를 제출받은 전자등록기관은 그 신청 내용을 검토하여 전환 여부를 1개월 이내에 결정하고, 그 결과와 이유를 지체없이 발행인 및 해당 주식등이 전자등록된 고객계좌부를 관리하는 계좌관리기관에 통지할 것.

○ 제3호에 따라 전환이 결정된 경우 전자등록기관 및 계좌관리기관은 각각 계좌관리기관등 자기계좌부와 고객계좌부를 전환일에 전환할 것

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 토큰증권과 전자증권 사이의 전환절차를 명확하게 규정

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음

10. 토큰증권에서 개인신용정보의 관리 [제17조의7]

가. 제·개정 이유

○ 「전자증권법」 개정으로 전자등록기관 및 계좌관리기관은 분산원장등인 고객계좌부에 전자등록된 개인신용정보의 관리 기준을 시행령에 위임함에 따라 이를 규정할 필요

나. 제·개정 내용

○ 개인신용정보 삭제 사유가 발생하는 경우 연계장부에 기재된 해당 정보를 삭제하고 기술적 특성상 삭제가 어려운 분산원장에 기재된 관련 정보는 다음 조치를 이행

1) 분산원장에 기재된 해당 정보에 대한 조회가 가능한 사유 및 조회 권한을 가진 임직원의 제한

2) 분산원장에 기재된 해당 정보에 대한 조회 관련 기록의 작성·보관

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 개인신용정보 관리 기준을 규정하여 정보 보안을 강화

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음

11. 계좌간 대체의 전자등록 신청방법 [제25조]

가. 제·개정 이유

○ 분산원장은 공동으로 기재·관리하므로 이를 반영하여 증권의 대체방법을 규정할 필요

나. 제·개정 내용

○ 계좌관리기관등 자기계좌에서 고객계좌로의 계좌간 대체의 전자등록 신청인 경우:

1) 전자등록기관은 양도인의 계좌관리기관등 자기계좌부와 양수인의 고객계좌부에 각각 전자등록을 할 것

2) 전자등록기관은 양수계좌관리기관 고객관리계좌부에 증가의 기록을 할 것

○ 고객계좌에서 계좌관리기관등 자기계좌로의 계좌간 대체의 전자등록 신청인 경우:

1) 양도계좌관리기관은 양도인의 고객계좌부와 양수인의 계좌관리기관등 자기계좌부에 각각 전자등록을 한 후 그 사실을 전자등록기관에 지체없이 통지할 것

2) 전자등록기관은 지체 없이 통지 내용에 따라 양도계좌관리기관의 고객관리계좌부에 감소의 기록을 할 것

○ 서로 다른 계좌관리기관에 개설된 고객계좌 간의 계좌간 대체의 전자등록 신청인 경우:

1) 양도계좌관리기관은 양도인의 고객계좌부와 양수인의 고객

계좌부에 각각 전자등록을 한 후 그 사실을 전자등록기관에 지체 없이 통지할 것

2) 전자등록기관은 지체 없이 통지 내용에 따라 양도계좌관리기관의 고객관리계좌부와 양수계좌관리기관의 고객관리계좌부에 각각 감소와 증가의 기록을 할 것

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 분산원장에 맞는 증권의 대체방법을 명확하게 규정

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음

12. 발행인계좌관리기관의 초과분해소적립금 (제35조의2)

가. 제·개정 이유

○ 「전자증권법」 개정으로 발행인계좌관리관이 초과분의 해소 및 전자등록의 안정성 확보를 위해 적립해야 하는 재원의 적립방식을 시행령에 위임함에 따라 이를 규정할 필요

나. 제·개정 내용

○ 초과분해소적립금은 “발행인계좌관리기관이 관리하는 고객계좌부에 전자등록된 주식등의 발행가액 총액의 100분의 1”과 “제11조의2 제1항의 금액” 중 작은금액을 적립

○ 발행인계좌관리기관은 제1항에 따른 초과분해소적립금을「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 신탁업자에 신탁하거나 동 법 제105조제1항제3호의 금융기관에 예치하는 방법으로 관리

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당사항 없음

라. 입법효과

○ 발행인계좌관리기관의 초과분해소적립금을 규정하여 전자등록의 안정성을 확보

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당사항 없음